



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1183 DEL 23/12/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER I TECNICI DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE MODYF S.R.L. CIG B9A05B7FB9.



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO GARE, TRASPARENZA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER I TECNICI DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE MODYF S.R.L. CIG B9A05B7FB9.

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 57 del 30/06/2025 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali ad interim per il Dipartimento Governo del Territorio all'Arch. Andrea Cucchiaroni, fino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco attualmente in carica;

Vista la nota prot. n. 68231 del 28/11/2025, con la quale il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, ha nominato l'incarico di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione del Servizio Gare e Supporto Amministrativo alla Dr.ssa Maura Salvatore fino al 01/12/2026;

Premesso che il **Servizio Opere Pubbliche** svolge attività operative che comportano l'esposizione del personale a rischi specifici per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

Considerato che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori idonei Dispositivi di Protezione Individuale (**DPI**) adeguati ai rischi presenti;

Rilevata la necessità di procedere all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale per il personale del Servizio Opere Pubbliche al fine di garantire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza;

Preso atto che è stato richiesto preventivo di spesa e che la ditta MODYF S.R.L. ha trasmesso l'offerta economica, acquisita agli atti con prot. n. 71775 del 16/12/2025, ritenuta congrua e rispondente alle esigenze dell'Ente;

Valutato che il costo proposto è stato ritenuto congruo dalla Responsabile del Procedimento in relazione al preventivo presentato;

Visto

- che l'articolo 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n.36/2023 prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per acquisti di beni e servizi per importi inferiori a € 140.000,00;
- che l'articolo 49 del D.Lgs 36/2023 promuove il principio di rotazione degli inviti;
- che tutte le dichiarazioni presentate sono risultate in regola;

Visti i seguenti controlli dei requisiti effettuati nei confronti della Ditta MODYF S.R.L.;

- Dichiarazione assenza cause ostative di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Durc on line INPS_47584575Data richiesta 29/09/2025 Scadenza validità 26/01/2026 ;

Ritenuto di poter procedere all'affidamento dell'offerta in favore della Società MODYF S.R.L con sede in Via Stazione 18 – 39040 Termeno BZ , P. IVA 01652980218, per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DIP) per il personale tecnico del Servizio Opere pubbliche;

Visto che CIG acquisito sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici PCP **B9A05B7FB9**;

Richiamato altresì, il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante;

Dato atto che la presente costituisce **determinazione a contrattare**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, si specifica quanto segue:

Il preventivo di spesa per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale ammonta ad € 1.628,00 oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 1.986,16.

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione e accettazione della fattura elettronica, previa verifica della regolarità fiscale e contributiva della Società affidataria.

Rilevato:

- che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria;
- che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012 e diventa efficace con l'apposizione del visto del Dipartimento Risorse Finanziarie e con la pubblicazione sul sito web dell'Ente;
- che contro il presente atto è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il Dirigente che lo ha adottato, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge;
- che il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Servizio Gare e Supporto amministrativo, Dr.ssa Maura Salvatore .

- Che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 e che il fine, la forma, le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono quelli già specificati nelle premesse che si intendono qui riportati;

Di approvare ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidamento in favore della Società MODYF S.R.L con sede in Via Stazione 18 – 39040 Termeno BZ P. IVA 01652980218, per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DIP) per il personale tecnico del Servizio Opere pubbliche; **B9A05B7FB9**;

Di impegnare la somma pari a un importo complessivo di € 1.986,16 , in favore della società MODYF S.R.L con sede in Via Stazione 18 – 39040 Termeno BZ P. IVA 01652980218, sul seguente capitolo:

capitolo n. 358300 € 1.986,16 del bilancio in corso, specificando che la spesa consiste nella fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DIP) per il personale tecnico del Servizio Opere pubbliche, SIOPE: 1.03.02.99.999, finanziato dal capitolo di entrata 139000;

Di dare atto che la Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è la Dr.ssa Maura Salvatore , Responsabile del Servizio Gare e Supporto amministrativo ;

Di dare atto che la Società, a pena di nullità assoluta dell'affidamento, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà con successivo provvedimento, a seguito di avvenuta fornitura e verifica di conformità dei dispositivi di sicurezza, previa presentazione di regolare fattura;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 10 del vigente contratto di tesoreria:

- a) le spese e le tasse inerenti all'esecuzione dei pagamenti saranno poste a carico dei beneficiari;
- b) il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione e, alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente sia l'indicazione del titolo che del netto pagato;

Di pubblicare il presente atto:

- all'Albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente > elenco determine a contrarre per procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 ed inserita nell'elenco semestrale di cui all'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 alla sezione Amministrazione trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti Dirigenti;

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario dell'Ente per il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e l'attestazione della copertura finanziaria.

L'Istruttore contabile
Letizia Loreti

La Responsabile del Servizio Gare Supporto Amministrativo
Dr.ssa Maura Salvatore

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1413 del 16/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 18/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1413**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER I TECNICI DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE MODYF S.R.L. CIG B9A05B7FB9.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 23/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 23/12/2025